

0001610-74.2017.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001610-74.2017.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001610-74.2017.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - B.O 29302/2017 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATHEUS DIAS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

LUCAS MATHEUS DIAS DA SILVA foi dado como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, combinados com art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 19h30, no estabelecimento Agro Industria Reis Ltda., em conjunto com o corréu Jeferson Alexandre Xavier, tentou subtrair para eles, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um chuveiro, um motor de máquina de suco, um relógio marcador de resfriamento, um registro eletrônico de máquina industrial, um registro de gás industrial, um redutor de máquina de suco, um manômetro de precisão, um cano de cobre, um sensor de presença, um acendedor de fogão, uma disqueteira de carro, três braçadeiras de alumínio e cinco garrafas de suco, pertencentes à vítima Enrico dos Reis. A denúncia foi recebida por despacho datado de 02 de março de 2018 (fls. 112). Citado (fls. 237), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 241/242.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 284 e 296/310).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 312/315 e 335).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 319/322 e 340, alegando que: 1)- a confissão restou isolada; 2)- há contradições nos depoimentos dos policiais pois, enquanto um deles disse que o portão frontal estava arrombado, o outro relatou que o portão estava fechado e que, por isso, tiveram dificuldade para ingressar no local; 3)- as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada devem ser afastadas, pois o laudo pericial não demonstrou que o acesso ao imóvel se deu por escalada, apenas por buraco no alambrado, e a perícia foi realizada depois de quatro dias, não tendo o local sido preservado, impedindo o reconhecimento do rompimento de obstáculo. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, a redução da pena no máximo permitido em virtude da tentativa, o afastamento das qualificadoras, a fixação da pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, pelo auto de apreensão de fls. 16/19 (um motor de máquina de suco WEQ, um redutor de máquina de suco WEQ, um registro de gás industrial Allianz, um registro eletrônico Grundfos, um chuveiro Lorenzetti, um sensor de presença Intelbras, cinco garrafas de suco Crisuva, uma disqueteira de carro Fiat, um manômetro de precisão Icaterm, um relógio marcador de resfriamento Refrigás, três abraçadeiras de alumínio, um acendedor de fogão Bic, um cano de cobre e um filtro de válvula de gás) e pelo laudo pericial de fls. 327/331 (danos de aspecto recente no alambrado da divisa com um terreno baldio vizinho pelos fundos, através de secções promovidas por objeto cortante; danos de aspecto recente no acesso ao prédio, caracterizados por esforço muscular aplicados na porta de folha simples metálica de grades e na porta de folha simples de chapa metálica; danos de aspecto recente decorrentes de esforço muscular tipo puxão, aplicado à porta de folha simples de grade metálica de abertura pivotante e sistema de segurança composto por ferrolho e cadeado; danos de aspecto recente decorrente de uso de ferramenta tipo alavanca, com esforço aplicado ao cadeado da porta de folha simples de chapa metálica de abertura corrediça).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

A testemunha Renato Polini de Andrade, policial militar, afirmou recordar-se vagamente do fato. Estava em patrulhamento e ouviu notícia do COPOM, dando conta do furto em questão. Foi ao local e notou que o portão houvera sido arrombado e o cadeado, estourado. Entrou no imóvel e percebeu que alguns objetos estavam separados. Avistou dois indivíduos nos fundos. Os policiais os abordaram. Eles disseram que estavam ali atrás de pipa. Perto dos indivíduos, havia uma sacola contendo os objetos mencionados na denúncia. Os réus, então, disseram que foram ao local para cometer furto. Eles também explicaram ter quebrado os cadeados com uma picareta. Não se lembra a qual distância a sacola estava dos criminosos. Também não se recorda se, em algum momento, viu-os carregando a sacola. Os acusados afirmaram ter cortado os fios de energia e que praticavam o furto no "modo 01".

Parte dos objetos descritos estavam espalhados e outra parte, na sacola. Os policiais estavam numa rua próxima à rodovia quando informados do furto e chegaram ao local em cerca de dez minutos. Em seguida, o proprietário se fez presente e confirmou que os objetos eram de sua empresa (fls. 296/299).

A testemunha Walmir Aparecido Ramirez, também policial militar, inicialmente relatou não se recordar do fato. Ao ser lembrado de algumas circunstâncias, indagou se o crime se deu perto da rodovia e, ante a informação de que ocorreu na Rodovia João Ribeiro de Barros, 349 km + 800 m, Distrito Industrial, afirmou ter sido avisado do episódio pelo COPOM. Os policiais dirigiram-se ao local e abordaram os indivíduos. Não se recorda do acusado. Lembra-se que se tratava de uma fábrica, a qual estava fechada, bem como dos objetos descritos na denúncia. Não se recorda quantas pessoas foram detidas e nem o que elas teriam explicado. Como o portão

estava trancado, os policiais tiveram que pular o muro e, do lado de fora, viram os criminosos dentro da empresa. Lembra-se ao menos de um indivíduo visto no estabelecimento vítima. Não sabe dizer se a abordagem ocorreu dentro ou fora da empresa. Recorda-se que os policiais entraram no estabelecimento e "deu um trabalho". Uma das portas estava arrombada (fls. 301/305).

Interrogado em juízo, o réu admitiu ter cometido o furto junto com seu primo Jeferson. Entraram pelos fundos, em meio ao mato, e pelo cercado. Notaram que a fábrica estava abandonada e quebraram o cadeado com pé de cabra. Subtraíram o motor para vender e comprar droga (fls. 307/309).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não restou isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, que flagraram os réus no interior do estabelecimento vítima e na posse dos objetos a serem furtados.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Enfim, como ponderado, os policiais presenciaram os acusados na posse da "res".

Ocorre que a posse de objeto sabidamente furtado, associada à ausência de explicação plausível ou verossímil para tal, autoriza a conclusão de que o possuidor é autor do delito de furto, não havendo que se cogitar de "presunção" em detrimento de postulados constitucionais.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Furto - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório.

Entendimento. A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem." (TJSP, Apelação n. 0001090-33.2012.8.26.0322, rel. Grassi Neto, j. 07/08/2014).

Portanto, o crime de tentativa de furto e respectiva autoria restaram demonstrados. No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, foi comprovada pelo laudo pericial de fls. 327/331, que constatou: danos de aspecto recente no alambrado da

divisa com um terreno baldio vizinho pelos fundos, através de secções promovidas por objeto cortante; danos de aspecto recente no acesso ao prédio, caracterizados por esforço muscular aplicados na porta de folha simples metálica de grades e na porta de folha simples de chapa metálica; danos de aspecto recente decorrentes de esforço muscular tipo puxão, aplicado à porta de folha simples de grade metálica de abertura pivotante e sistema de segurança composto por ferrolho e cadeado; danos de aspecto recente decorrente de uso de ferramenta tipo alavanca, com esforço aplicado ao cadeado da porta de folha simples de chapa metálica de abertura corrediça.

Ao contrário do que alega a defesa, ainda que a perícia tenha sido realizada quatro dias após o furto, não paira dúvida de que os réus foram os responsáveis pelo arrombamento.

Veja-se que os policiais disseram ter constatado o arrombamento, ao passo que o próprio acusado declarou tê-lo protagonizado.

Ademais, o perito constatou que os danos são de data recente.

Ainda, não há qualquer notícia de invasão do local ocorrida no intervalo entre o data do furto e a da perícia.

Assim, a prática do rompimento de obstáculo pelo réu está bem demonstrada.

A qualificadora do concurso de agentes restou evidenciada pelo depoimento do policial Renato e pelo interrogatório de Lucas.

No que tange à escalada, assiste razão à defesa ao pugnar pelo seu afastamento.

Isto porque o laudo pericial não constatou qualquer vestígio de ingresso por intermédio de escalada de muro, cerca ou portão, bem como sequer especificou a altura dos alambrados que cercavam o estabelecimento invadido.

Ademais, como bem ponderou a defesa, a perícia constatou que houve danos no alambrado (fls. 329), a evidenciar que ele não foi escalado, e sim objeto de abertura de um vão que certamente permitiu que os criminosos ganhassem o interior do local.

Em suma, impõe-se a condenação de furto tentado e qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu não registra antecedentes criminais (fls. 115 e 118).

No entanto, na fixação da pena-base, deve-se ponderar que o acusado praticou furto duplamente qualificado.

Diante da presença de mais de uma qualificadora, o grau de reprovabilidade da conduta é maior, o que recomenda a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo.

Nesse sentido:

"Pena - Furto bi-qualificado - Diferenciação na fixação da reprimenda com relação ao delito na sua forma uni-qualificada - Necessidade: - Inteligência: artigo 59 do Código Penal. As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que o autor de um furto bi-qualificado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito a fixação da pena-base, do que o autor de um furto uni-qualificado." (TACrimSP - Ap. nº 895.559/1 - 6ª Câm. - Rel. Almeida Braga - J. 19.10.94 - RJDTACRIM 24/225).

Em igual sentido:

"No caso de furto bi-qualificado, a conduta do agente mostra-se deveras mais gravosa, entrando na seara das circunstâncias do crime, e justificando a exasperação da reprimenda em atenção à necessária e exigida individualização da pena." (TJSP, Apelação n. 0055361-66.2011.8.26.0050, rel. Newton Neves, j. 25/09/2012).

Destarte, fixa-se a pena-base em um sexto acima do mínimo legal, resultando em dois anos e quatro meses de reclusão, mais onze dias-multa.

O crime foi meramente tentado.

O réu conseguiu adentrar no imóvel e separar a "res", tendo sido flagrado quando estava prestes a se retirar do local.

Como esteve muito próximo da consumação do crime, a redução da pena, por força da tentativa, deve se dar no patamar mínimo de um terço, resultando em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, mais sete dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante o montante da pena aplicada e a primariedade, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena de multa, no patamar de dez dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Lucas Matheus Dias da Silva como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a cumprir um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, e a pagar sete dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena de multa, no patamar de dez dias-multa.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA